

1502398-54.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ. [...] Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502398-54.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502398-54.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ VITO DE MAIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUÍS VITO DE MAIO (vulgo "Vitão"), qualificado às fls. 08, 18/21 e 97, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua Rui Barbosa, nº 406, centro, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado subtraiu, mediante fraude, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, modelo MI A2 Lite, de cor preta, pertencente à vítima Gustavo de Andrade, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial da filmagem do momento do crime (fls. 33/58) e auto de avaliação (fl. 88). Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-se ao endereço supracitado, onde funcionava uma loja de consertos de eletroeletrônicos, com o intuito de desfalcar o patrimônio alheio. No local visado,

o denunciado, passando-se por cliente, entregou um objeto à funcionária Maria Eduarda C. Donadi e solicitou-lhe informações. Enquanto a funcionária deslocou-se ao departamento de manutenção da loja para esclarecer dúvidas do denunciado, ele projetou-se sobre o balcão e, com a mão direita, empalmou o aparelho de telefone celular acima descrito, que estava sob uma plataforma da prateleira restrita ao acesso interno, e colocou-o em seu bolso dianteiro, deixando o local em seguida em posse da res furtiva (fls. 44/52). As funcionárias da loja reconheceram o denunciado como sendo quem, empregando meio fraudulento, subtraiu o aparelho de telefone celular acima descrito (fls. 07). O imputado admitiu a subtração (fl. 08).". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 148/149, de 9 de fevereiro de 2022.

O réu Luiz Vito de Maio não foi encontrado para ser citado e por decisão de fls. 179, datada de 17 de maio de 2022, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Após, após regular citação, por decisão de fls. 225/226, datada de 6 de outubro de 2022, foi revogada a suspensão do processo e retomado o curso normal da ação penal. Ofertada defesa preliminar por Defensor Público (fls. 231/232), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 235) e o despacho de fls. 237/240, de 17 de outubro de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 286/287) pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia, ante a prova dos autos. Por sua vez, a ilustre Dr^a. Defensora (fls. 289/300), pediu, em resumo, absolvição por atipicidade da conduta em face do valor do bem ser irrisório, pelo princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação que não seja reconhecida a qualificadora, já que o réu não teve a intenção de entrar na loja para subtrair o aparelho celular, ludibriando a vendedora, mas por impulso, acabou por subtraí-lo, devendo ser imposto o regime aberto ou no máximo o semiaberto para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade do delito narrado na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo laudo pericial de degravação das imagens de câmeras de segurança de fls. 33/58; pelo relatório de investigações de fls. 7; pelo auto de avaliação do objeto subtraído de fls. 88, e, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em Juízo, a testemunha Maria Eduarda Claciano Donadi, declarou que o fato ocorreu em seu trabalho, uma loja de assistência de telefone, e deixávamos telefones de clientes abaixo do balcão. Ele compareceu na loja pedindo para arrumar um celular, no momento que foi ao fundo da loja levar o celular dele para o Gustavo, ele conseguiu pegar o telefone de uma cliente, embaixo do balcão, ficou mais um pouco de tempo, depois pegou seu celular e saiu rápido da loja. Quando a cliente, dona do aparelho foi buscar seu telefone, procuramos e não encontramos o celular, foram observar pelas câmeras e viram que foi ele que subtraiu o celular. O celular não foi recuperado, Gustavo teve que reembolsar a vítima. O celular dele era um Nokia, antigo, pequeno, para colocar bateria, algo assim. Ele não voltou, disse que não tinha como trocar bateria, então ele foi embora. Não faz ideia o valor do aparelho subtraído, acredita que em torno de R\$ 250,00.

Nos crimes patrimoniais, como o furto dos autos, a palavra da vítima, nesse

particularizado caso, a atendente que foi enganada pelo réu, possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos.

Com efeito, referidos delitos são normalmente praticados na clandestinidade, inexistindo, pois, testemunhas presenciais. Além disso, em muitos casos, não deixam vestígios.

Por fim, não restou evidenciado que o(a) ofendido(a) tivesse qualquer motivo para pretender incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabe inocente.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ. [...] Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios." (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbetes Sumular n.º 83/STJ. (STJ AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. [...] (STJ AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

A testemunha Jeniffer Amanda Maria da Silva, sob o crivo do contraditório, declarou que no momento do ocorrido, viu somente depois as imagens das câmeras.

Em seu interrogatório, Luiz Vito de Maio, declarou que possui 43 anos, já foi preso e cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que não sabe explicar o que aconteceu, que não explicar como acontece essas coisa com ele. Toma remédio controlado, faz tratamento psicológico, psiquiátrico, e não sabe o que acontece porque faz esse tipo de coisa, tem família boa e não faz sentido fazer essas coisas. O celular passou para outra pessoa, próximo ao Nagai e o rapaz disse que o celular quebrou, e no outro dia, foi conversar com o investigador.

Assim, ao contrário do afirmado pela defesa em sede de alegações finais nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, entretanto, há importantes considerações a se fazer.

A confissão do réu Luiz Vito, embora apresente justificativa vazia, dizendo não saber porque comete tais delitos.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa". (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

Igualmente não há como acolher a tese da atipicidade material da conduta, já que os objetos foram avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, não é insignificante ou irrisório.

Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado porque subtraído bem de pequeno valor (auto de avaliação de fls. 88) ou porque a vítima não teve prejuízo financeiro com o crime.

Essa conduta exige pronta repressão estatal, uma vez que perceptível a gravidade desse proceder, exigindo-se submissão dos autores dessa espécie de conduta à sanção penal seja para realização dos valores sociais, bem como para adequada aplicação da lei e restabelecimento da ordem jurídica, abalada pelo comportamento considerado criminoso.

Na verdade, a invocada atipicidade em razão do princípio da insignificância seria causa supralegal de exclusão de ilicitude. Todavia, é de duvidosa caracterização, ainda que se trate de bem de valor reduzido ou ausência de prejuízo financeiro à vítima diante da restituição do bem.

"Não há falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto. O valor da res não é ínfimo - sob o enfoque dos destinatários da norma - e devem ser levadas em consideração, sem dúvidas, as condições pessoais do acusado, reincidente. Hipótese em que o reconhecimento da bagatela importaria em verdadeiro estímulo ao crime. A incidência do Direito Penal dá-se em relação ao criminoso, à vítima e à sociedade, motivo por que a particular relação entre os dois primeiros não é a preponderante nos crimes de ação penal pública e não determina o que seja ínfimo ou bagatelar. Sem dúvidas é um verdadeiro absurdo cingir-se o conceito de significância unicamente ao monetário quantum correspondente ou à ausência de efetivo prejuízo diante da restituição dos bens. É a coroação da valoração financeira estanque que, infelizmente, prepondera e infecta os valores de nossa pobre sociedade atual e começa a invadir as instituições. Reconhecimento da relevância penal da conduta." (Apelação Crime Nº 70054854203, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 25/02/2014).

"Não há falar-se em atipicidade da conduta. O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao "pequeno valor" da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão veiculada na impetração. Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece. Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara: "Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível." (TJSP - 14ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. Ap. Crim. nº 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).

"...Também, não é caso de absolvição por atipicidade da conduta, diante da adoção do princípio da insignificância. Ora, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age infringe a lei penal, violando uma regra básica de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas ou de pequeno valor. O furto é crime contra o patrimônio e, por isso, a coisa subtraída precisa ter algum valor

econômico. Mesmo que considerado pequeno o valor da res, o que importa neste e em todos os casos semelhantes é o desvalor da conduta praticada pelo agente, a qual é típica, pois prevista na legislação penal em vigor como crime de furto. Portanto, a subtração de bens, mesmo que de pequeno valor, “não pode ser tida como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ Resp828181/RS - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU 6.8.2007, p. 654; HC 53139/PB - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJU 26.11.2007, p. 249). Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa que cabe ao legislador, é o resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. Portanto, subtrair coisa alheia móvel, segundo a legislação em vigor, continua sendo crime de furto, dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o juiz, principalmente, não pode ignorá-la negando-lhe aplicação.

A previsão de sanções leves para crimes leves, ou a exclusão do crime por atipicidade da conduta, são tarefas que cabem exclusivamente ao legislador, que vem se desincumbindo de seu papel, como fez ao criar a figura do “crime de menor potencial ofensivo”, prevendo o reconhecimento de “crime privilegiado”, permitindo a substituição da pena corporal por restritiva de direito etc.

Para Claus Roxin, o primeiro a falar no princípio da insignificância, o Direito Penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem jurídico porque se a finalidade da lei penal é tutelar um bem jurídico, quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não será possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo realizado. Assim, os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos (in “Curso de Direito Penal”, de Fernando Capez, Saraiva, 2000, vol. 1, pág. 16).

Segundo os léxicos, a expressão “insignificante” é sinônima de bagatela. Insignificante é o que nada significa que não tem valor, é coisa sem importância, inútil. A expressão “nada” quer dizer coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula (Constituição Federal dicionários Aurélio, Houaiss, Mirador, Silveira Bueno).

Pois então, no caso em apreço, constata-se que não se trata da subtração de coisa insignificante; não se trata de um palito de fósforo, de um alfinete usado, de um prego, mas de um aparelho celular de uma terceira pessoa que ali deixara para manutenção.

O valor total do bem foi estimado em R\$ 500,00 (quinhentos reais). Portanto, não se pode dizer insignificante o crime praticado pelo réu, até porque, a impunidade gera ainda mais prejuízo para toda vítima de crime dessa natureza, pois estaria criando um tipo permissivo para a prática de crimes.

Por derradeiro, caso o pequeno valor da res furtiva leve, sempre, à aplicação da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade penal, não haverá tutela jurídica ao patrimônio de estabelecimentos comerciais que trabalham com miudezas, com armários, ou seja, “lojinhas de turco”.

Nesse teor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser conferido o seguinte precedente: (RHC 6.319/PR, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 23/06/97, p. 29.166).

E faz-lhe coro vultosa jurisprudência: RT 587/428, 602/342, 703/351, 723/674, 728/614, 743/673 e 746/622”...(TJSP 4ª Câmara Criminal Rel. Des. Euvaldo Chaib Ap. Crim. nº 0040857-21.2012.8.26.0050 j. 25/02/14).

Assim, devemos ter como punição não o desvalor do resultado e sim o da ação praticada pelo réu, que atenta diretamente contra o tipo penal do artigo 155, do Código Penal, caso não fosse, estaria se permitindo todas as ações de pequeno valor que acontecem diariamente no país, e dessa forma consagrando a impunidade dos criminosos.

Tinha o réu, o dolo de subtrair, mesmo se aceita a sua versão de que apenas entrou na loja para arrumar seu aparelho celular, fato é que segunda depoimento da testemunha Maria Eduarda, o telefone dele era muito antigo e não tinha mais peças de reposição, salvo engano, disse que era para trocar bateria, e como quer fazer

crer a d. Defesa do réu, Luiz já entrou na loja com a intenção premedita, pois era sabedor de que seu aparelho não teria conserto e certamente poderia se apropriar de outro aparelho que existisse na loja e de fácil acesso, com isso, ludibriou a vendedora que o deixou sozinha na recepção, e aproveitando-se desse descuido, após aplicar o engodo em Maria Eduarda, alcançou o celular que estava embaixo do balcão, tudo conforme demonstra o laudo pericial de degravação das imagens do circuito interno de segurança de fls. 33/58.

Diante de toda a prova carreada aos autos, a qualificadora restou suficientemente demonstrado, pois o réu valeu-se da facilidade que lhe proporcionava a atendente da loja, bem como da sua menor proteção, e no momento em que encontrava-se sozinho na recepção, subtraiu o aparelho celular, que segundo a Maria Eduarda estava embaixo do balcão e quando percebeu que o aparelho não estava no lugar, haja vista que a dona foi busca-lo, verificaram que o réu aproveitou da sua ausência e subtraiu o celular.

Bem alinhado à jurisprudência, conforme segue:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA - IMPOSSIBILIDADE. - Deve ser mantida a qualificadora do abuso de confiança, se restou demonstrado nos autos que o acusado se valeu de tal relação para a perpetração dos delitos de furto. (TJ-MG - APR: 10134180023001001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)".

Assim, resoa inquestionável a qualificadora prevista no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pela d. Defensora, não merecem prosperar, tanto pelos motivos expostos, que demonstram firmemente a prática do crime, bem como não há como acolher, igualmente, o reconhecimento do pequeno valor da res furtiva, haja vista que segundo o auto de avaliação (fl. 88) o objeto foi avaliado em R\$ 500,00, impossível tal reconhecimento no presente caso, ademais, o réu possui péssimos antecedentes e é reincidente em crime contra o patrimônio. Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do furto como descrito na denúncia e a autoria dele pelo réu.

O furto restou qualificado por ter sido cometido mediante fraude, conforme demonstra a prova oral dos autos.

Igualmente, o ressarcimento dos danos por parte do réu, não pode ser considerado como atenuante, na forma do artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, porquanto esta circunstância exige uma espécie de intenção de reparação do dano pelo arrependimento do agente, com fito de evitar um prejuízo maior. Ademais, vem somente agora, em nítida intenção de se beneficiar ou evitar maiores consequências de seus atos.

Outrossim, é preciso o devido aceite da vítima, o que também não ocorreu in casu, pois não houve discussão desse valor em instrução própria, vez que prejuízo da vítima pode ter sido ainda maior.

Por tudo isto que é de rigor a condenação do réu por furto qualificado consumado. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (possuidor de maus antecedentes, conforme se verifica de sua certidão de distribuição de processos e da folha de antecedentes criminais - fls. 120/125 e 126/140); conduta social (nada a considerar); personalidade do réu (nada a considerar); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar).

Portanto, levo em consideração os maus antecedentes, indicando o processo (fls.

124/125 - Foro de Santo Anastácio - Vara Única. Crime de Estelionato e Outras

Fraudes (arts. 171 a 179, CP): 0003178-45.2003.8.26.0553 (0003178-

45.2003.8.26.0553) Situação: Suspenso. Data: 29/12/2006 Sentença Condenatória

(Privativa de Liberdade: Tipo de Privativa: Reclusão, Regime: semi-aberto, Tempo: 1 Ano(s), 9 Mes(es), 10, Dia(s) Multa: Tipo de Multa: Pelo C.P. Quantidade Dias: 17

Valor Base: fixado o valor unitário no mínimo legal Artigo(s): Código Penal, 171, caput (quatro vezes), c.c. art. 71, ambos do Livro, Folha(s): 62, 160/163.
21/02/2007 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 26/03/2007 Recurso de Sentença Interposto (Tipo de Recurso: Apelação Criminal Recorrente: Tipo: Réu Nome: LUIZ VITO DE MAIO Recorrido: Tipo: Ministério Público Tribunal: Tribunal de Justiça) 07/11/2007 Preso por Outro Juízo (Preso por Outro Juízo, prisão pesquisada junto ao SIVEC) 02/04/2008 Dados do Acórdão de Sentença (Tipo de Recurso: Apelação Criminal Tribunal: Tribunal de Justiça Tipo Recorrente: Réu Nome: LUIZ VITO DE MAIO SubTipo: Réu Detalhes do Acórdão - Súmula Acordam, em 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal: Por v.u., negaram provimento ao recurso. Relator Silveira Lima.) 07/07/2008 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 04/09/2008 Trânsito em Julgado do Réu 25/09/2008 Prisão por Sentença Condenatória (, Penitenciária I de Hortolândia) 26/09/2008 Decisão - Arquivamento (Tipo de Decisao: Arquivamento) 10/10/2011 Pena Privativa de Liberdade Cump. ou Julg. Extinta (Em 08/06/2011, julgada extinta a pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento. Multa inscrita na dívida ativa (VEC 644.284-3 Comarca de Bragança Paulista-SP).) 10/10/2011 Baixa da Parte.).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal pelo crime de furto consumado pelo abuso de confiança, em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa.

Na segunda etapa, pela agravante genérica da reincidência específica (Foro de Piracaia - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0004266-29.2009.8.26.0450 (0004266-29.2009.8.26.0450) Situação: Suspenso. Data: 15/07/2016 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos e onze meses; Regime: Fechado; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 201,50;) 15/08/2016 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 15/08/2016 Trânsito em Julgado para a Acusação (Sentença Condenatória) 23/08/2017 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos, nove meses e dezoito dias; Regime: Fechado; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 381,33; Situação: Reincidente doloso; Aplicação do art. 387 § 2º do CPP;) 31/08/2017 Publicação de Acórdão 15/09/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 10/10/2017 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 29/10/2020 Início da Execução da Pena de Multa (PEC 1002020-57.2020.8.26.0450) aumento a pena de 1/6 (um sexto), que compenso com a atenuante da confissão espontânea em Juízo, conforme dispõe o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

E, ausentes outras causas que possam modificar a pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes.

Ante a qualidade de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente e possuidor de péssimos antecedentes criminais do réu, inclusive já cumpriu pena pelo mesmo crime, iniciará ele, o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu LUIS VITO DE MAIO, RG: 33060647, CPF: 278.691.098-60, nascido em 15/06/1979, natural de Presidente Venceslau - SP, filho de LUIZ RENATO POERIO DE MAIO e MARIA ROSEMEIRE SILVA DE MAIO, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado; pagar a multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa, cada dia no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em liberdade durante todo o processo, agora, concedo ao réu Luiz Vito de Maio o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que interpor contra esta sentença.

Após o trânsito em julgado definitivo, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Quando da execução, a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condene o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA